

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR001822/2025
DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/07/2025
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR027699/2025
NÚMERO DO PROCESSO: 13068.204936/2025-31
DATA DO PROTOCOLO: 02/07/2025

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL, TRAB.TRANSP. ROD. PBCO, CNPJ n. 80.869.894/0001-90, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FERNANDO LUNARDI;

SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO, CNPJ n. 78.686.888/0001-55, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VICENTE DIAS;

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS - SINTRODOV, CNPJ n. 78.687.431/0001-65, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALCIR ANTONIO GANASSINI;

E

SINDICATO DOS HOTEIS, BARES, RESTAURANTES E SIMILARES DO SUD, CNPJ n. 80.872.310/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). KAUE FELIPE CICHOCKI;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2025 a 30 de abril de 2027 e a data-base da categoria em 01º de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **Profissional dos Trabalhadores em empresas de Transportes Rodoviários do 2º grupo de trabalhadores em transportes rodoviários e anexos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres**, previsto no quadro de atividades e profissões a que se refere o anexo do artigo 577 da CLT e de todos os motoristas em geral, inclusive como categoria profissional diferenciada, todos os condutores de veículos rodoviários, condutores de veículos em geral, condutores de veículos profissionais habilitados nas categorias A,B,C,D e E, a teor do Artigo 143, do Código Brasileiro de Trânsito, motoristas vendedores e/ou entregadores praticistas, motociclistas, manobristas, inclusive de estacionamentos, operadores de máquinas e/ou empilhadeiras, tratorista, inclusive como categoria diferenciada, condutores de trator de roda, trator de esteira, trator misto, condutores de equipamento automotor destinado a movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou pavimentação, habilitados nas categorias C,D e E do Artigo 144, do Código Brasileiro de Trânsito, ajudantes de motorista, como categoria similar, entendidos aqueles que, com exclusividade e em caráter permanente, auxiliam o motorista em cargas, descargas e manobras, com ele permanecendo durante o transporte. A representação da categoria também inclui: todos os empregados em empresas que fazem prestação de serviços, **EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**: de Passageiros (Municipais, Intermunicipais, Interestaduais, Internacionais), Transportes Rodoviários de Cargas (Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional) em Geral, Carregadores e Transportadores de Volumes, de Bagagens em Geral, Postos de Serviços, e

os Empregados nas Empresas que tenham, por objetivo principal ou preponderante, a movimentação física de mercadorias e bens em geral, em vias públicas ou rodovias, mediante a utilização de veículos automotores, bem como aquelas voltadas à prestação de serviços de logística, armazenagem ou integração multimodal, Transportes Coletivos de Passageiros Urbanos, Metropolitanos, inclusive em Automóvel de Aluguel (Táxi), Guardadores de Automóveis, Empregados de Agências e Estações Rodoviárias, Transportes de Passageiros por Fretamento (Turismo e Escolares); EMPRESAS INDUSTRIAIS: Indústrias da Alimentação (Inclusive Indústrias do Açúcar, Alcool), Indústrias do Vestuário, Indústrias da Construção e do Mobiliário, Indústrias Urbanas (Inclusive Energia Elétrica, Água, Esgoto, Saneamento), Indústrias Extrativas, Indústrias de Fiação e Tecelagem, Indústrias de Artefatos de Couro, Indústrias de Artefatos de Borracha, Indústrias de Joalherias e Lapidação de Pedras Preciosas, Indústrias Químicas e Farmacêuticas (Inclusive da Fabricação do Alcool), Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça, Indústrias Gráficas, Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana, Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos, Indústrias Cinematográficas, Indústrias de Beneficiamento, Indústrias de Artesanato em Geral e Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico; EMPRESAS DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, Comércio Atacadista, Comércio Varejista, Agentes Autônomos do Comércio, Comércio Armazenador, Turismo e Hospitalidade, Empresas de Refeições Coletivas e Estabelecimentos de Serviços de Saúde; EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, Empresas de Comunicações, Empresas Jornalísticas, Empresas de Rádio e Televisão e Empresas de Publicidade; EMPRESAS DE CRÉDITO, Estabelecimentos Bancários, Empresas de Seguros Privados e Capitalização, Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito e Entidades de Previdência Privada; EMPRESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Estabelecimentos de Ensino, Empresa de Difusão Cultural e Artísticas, Estabelecimentos de Cultura Física e Estabelecimentos Hípicos, definidos na forma do quadro anexo do Art. 577 da CLT; EMPRESAS DE AGRICULTURA, Empregadores na Lavoura, Empregadores na Pecuária e Empregadores na Agroindústria e Produção Extrativa Rural, definidos na forma do Art. 1º das Portarias nºs 71 e 394 do MTPS; COOPERATIVAS EM GERAL, grupo constituído pelas Cooperativas de todos os setores econômicos, com abrangência territorial em Ampére/PR, Barracão/PR, Bela Vista da Caroba/PR, Boa Esperança do Iguaçu/PR, Capanema/PR, Chopinzinho/PR, Clevelândia/PR, Coronel Vivida/PR, Cruzeiro do Iguaçu/PR, Dois Vizinhos/PR, Enéas Marques/PR, Francisco Beltrão/PR, Honório Serpa/PR, Itapejara d'Oeste/PR, Mangueirinha/PR, Mariópolis/PR, Marmeleiro/PR, Nova Prata do Iguaçu/PR, Palmas/PR, Pato Branco/PR, Pérola d'Oeste/PR, Planalto/PR, Pranchita/PR, Realeza/PR, Renascença/PR, Salgado Filho/PR, Salto do Lontra/PR, Santa Izabel do Oeste/PR, Santo Antônio do Sudoeste/PR, São João/PR, São Jorge d'Oeste/PR, Saudade do Iguaçu/PR, Sulina/PR, Verê/PR e Vitorino/PR.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO

Ao empregado admitido ou promovido para a função de outro, será garantido o piso salarial da função do substituído, sem considerar vantagens pessoais.

CLÁUSULA QUARTA - PISO SALARIAL DE MUNICÍPIO ACIMA DE 20 MIL HABITANTES

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2025 a 30/04/2026

a) Motoristas de Jamanta/Carreta e Semi-Reboque **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 3.663,00**

b) Motoristas de Caminhão Truck **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 3.073,00**

c) Motoristas de Caminhão Toco **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.754,00**

d) Motoristas Manobrista **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.754,00**

e) Motoristas de Veículos Leves de Pequeno Porte (Dentre os quais Kombis, Saveiros, Pampa, Fiorino e Semelhantes e de Médio porte Mercedes Benz-MB 608, 708, 908, Ford-4000 e Semelhantes (outras) Operadores de Empilhadeiras **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.571,00**

f) Motociclistas **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.065,00**

g) Ajudantes de Motorista **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.065,00**

Parágrafo Primeiro - As empresas concederão correção salarial a todos os seus empregados, a partir de 1º de maio de 2025, **no percentual equivalente a 6,32% (seis virgula trita e dois por cento)** sobre os salários praticados em maio de 2024, como resultado da livre negociação entre as partes, garantidos a proporcionalidade do reajuste concedido aos empregados admitidos após a data base.

Parágrafo Segundo - A correção salarial ora estabelecida compensa todos os aumentos, antecipações e reajustes salariais, abonos salariais ou não, de natureza espontânea ou compulsória, concedidos pelo empregador desde maio de 2024. Não serão compensados os aumentos salariais decorrentes de promoção, transferência de cargo, equiparação salarial por ordem judicial, término de aprendizagem ou implemento de idade.

Parágrafo Terceiro - Os empregados contratados sob a modalidade de horista garantem - se todas as Normas de proteção ao trabalho, devendo os contratantes observar todas as cláusulas da presente convenção coletiva de trabalho.

CLÁUSULA QUINTA - PISO SALARIAL DE MUNICIPIO ABAIXO DE 20 MIL HABITANTES

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2025 a 30/04/2026

a) Motoristas de Jamanta/Carreta e Semi-Reboque **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 3.595,00**

b) Motoristas de Caminhão Truck **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 3.014,00**

c) Motoristas de Caminhão Toco **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.702,00**

d) Motoristas Manobrista **a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.702,00**

e) Motoristas de Veículos Leves de Pequeno Porte (Dentre os quais Kombis, Saveiros, Pampa, Fiorino e Semelhantes e de Médio porte Mercedes Benz-MB 608, 708, 908, Ford-4000 e Semelhantes (outras) Operadores de Empilhadeiras a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.523,00

f) Motociclistas a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.026,00

g) Ajudantes de Motorista a partir de 1º de maio de 2025: R\$ 2.026,00

Parágrafo Primeiro - As empresas concederão correção salarial a todos os seus empregados, a partir de 1º de maio de 2025, **no percentual equivalente a 6,32% (seis virgula trinta e dois por cento)** sobre os salários praticados em maio de 2024, como resultado da livre negociação entre as partes, garantidos a proporcionalidade do reajuste concedido aos empregados admitidos após a data base.

Parágrafo Segundo - A correção salarial ora estabelecida compensa todos os aumentos, antecipações e reajustes salariais, abonos salariais ou não, de natureza espontânea ou compulsória, concedidos pelo empregador desde maio de 2024. Não serão compensados os aumentos salariais decorrentes de promoção, transferência de cargo, equiparação salarial por ordem judicial, término de aprendizagem ou implemento de idade.

Parágrafo Terceiro - Os empregados contratados sob a modalidade de horista garantem - se todas as Normas de proteção ao trabalho, devendo os contratantes observar todas as cláusulas da presente convenção coletiva de trabalho.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DO SALÁRIO EM CHEQUE

Se o pagamento do salário for feito em cheque, o empregador dará ao trabalhador o tempo necessário para descontá-lo.

Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DO TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS

É devido à remuneração em dobro do trabalho em domingos e feriados não compensados, sem prejuízo do pagamento do repouso remunerado, desde que para este não seja estabelecido outro dia pelo empregador.

CLÁUSULA OITAVA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Obrigatoriedade de fornecimento pelas empresas aos empregados, de comprovante de pagamento ou contracheque, discriminando as importâncias da remuneração e os respectivos descontos efetuados, inclusive discriminação do FGTS, contendo a identificação da empresa e do empregado.

CLÁUSULA NONA - CALCULO DO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS COMISSIONISTAS

Fica vedada a inclusão da parcela correspondente ao repouso semanal remunerado, que trata a lei n. 605/49, nos percentuais de comissão, ficando ajustado que o cálculo de dito repouso será feito dividindo-se o valor das comissões pelos dias efetivamente trabalhados, multiplicando-se pelo número de domingos e feriados ocorridos no mês correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA - MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Fica estabelecida multa de 5% (cinco por cento) sobre o saldo salarial na hipótese de atraso no pagamento de salário até 30 (trinta) dias e de 10% (dez por cento), pelos meses restantes se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HORAS EXTRAS

As horas extras serão pagas com o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal.

Parágrafo Único - As horas extras serão consideradas quitadas quando constarem do envelope de pagamento de salário ou contracheque, cuja cópia será entregue ao empregado no ato do pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COMISSIONISTAS - CALCULO DAS HORAS EXTRAS

O valor da hora extra do comissionista será encontrado multiplicando-se o número médio mensal das efetivamente prestadas, pelo valor médio dos últimos 06 (seis) meses, já incluído o

percentual correspondente, para efeito de pagamento de Férias, 13º salário e verbas indenizatórias corrigidas.

Descontos Salariais

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MATERIAIS DANIFICADOS

Fica facultado à empresa o desconto dos salários do empregado de importância destinada à cobertura por quebra de materiais ou objetos de trabalho, quando verificada a culpa ou dolo do empregado. O desconto deverá constar do holerite do empregado, sob pena de devolução dos valores descontados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CAIXA

Fica vedado às empresas descontarem de seus empregados recepcionistas, tesoureiro e outros que manipulam valores da empresa, importâncias recebidas por estes através de cheques que venham a ser devolvidos por insuficiência de fundos, desde que tenha o empregado obedecido às normas estabelecidas pela empresa, que deverão ter sido feitas por escrito.

Parágrafo Único - A conferência dos valores de caixa deverá ser feita na presença do operador responsável. Na sua ausência, o empregado depositará os valores com romaneio discriminando, em envelope onde oporá sua assinatura como lacre.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO

Adicional de Tempo de Serviço

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ANUÊNIO

Haverá antecipação do 13º salário em 50% para todos os empregados, no máximo até 30 de outubro de cada ano.

Adicional Noturno

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ADICIONAL NOTURNO

A hora noturna terá adicional de 25% (vinte e cinco por cento), sendo considerada para efeito desta cláusula à hora trabalhada entre as 22h00min (vinte e duas) horas e 5h00mn (cinco) horas.

Prêmios

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VALE-ALIMENTAÇÃO

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2025 a 30/04/2026

As empresas fornecerão aos empregados que estiverem no exercício de suas atividades regulares, inclusive férias e licença-maternidade, 01 (um) Vale-Alimentação correspondente a **R\$ 130,00 (cento e trinta reais)**, a ser fornecido até o dia 10 de cada mês subsequente ao vencido.

Paragrafo Primeiro: Para a concessão desse benefício, os empregados deverão ter comparecimento pleno ao trabalho, pois as faltas não justificadas servirão de motivo para o não fornecimento do benefício no mês em questão.

Paragrafo Segundo: O benefício do vale-alimentação será fornecido pelo empregador ao empregado através de cartão convênio magnético, vale-alimentação, ticket alimentação ou qualquer outro meio, ficando facultado as entidades signatárias deste instrumento coletivo firmarem convênios próprios com empresas especializadas. Fica vedado o pagamento do vale-alimentação em dinheiro.

Paragrafo Terceiro: Por ter natureza jurídica específica de Alimentação e não configurar acréscimo patrimonial para o empregado, não havendo incidência da Contribuição Previdenciária, FGTS e nas Verbas Rescisórias, logo não constituirá Salário In Natura, independente da empresa estar inscrita no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), não integrando a remuneração do empregado para qualquer fim.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - BEM ESTAR SOCIAL

O seguro estabelecido na presente cláusula visa garantir melhores condições à categoria, proporcionando segurança e benefícios aos trabalhadores e empregadores, tendo o presente programa foco e apoio para auxílio no cumprimento da NR-1.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Fica estabelecida a obrigatoriedade do presente seguro de acidentes pessoais e assistências no valor de R\$26,10 (**vinte e seis e dez centavos**), por mês e por empregado, para cumprimento e pagamento integral pelo empregador, conforme as seguintes tabelas de coberturas e assistências:

PLANO OURO v.4.1.2025

ASSISTÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES

R\$26,10 (vinte e seis e dez centavos)

BENEFÍCIOS	VALOR	PARCELAS	DESCRIÇÃO
KIT NATALIDADE	R\$ 450,00	-	Nascimento de filho(a) da empregada titular.
CESTA BÁSICA	R\$ 500,00	1	Afastamento por doença por período superior a 60 dias.
COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO POR AFASTAMENTO	R\$ 1.000,00	1	Afastamento por doença por período superior a 90 dias.
REEMBOLSO CRECHE	R\$ 600,00	1	Matrícula do(a) filho(a) em creche particular.
CASAMENTO	R\$ 900,00	1	Em caso de casamento do titular.
APOSENTADORIA	R\$ 2.000,00	1	Aposentadoria do titular.
REEMBOLSO MATERIAL ESCOLAR	Até R\$ 500,00	1	Aquisição de material escolar de filho(s) matriculado(s) em escola particular no ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano).
ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL	-	-	Disponibiliza apoio nutricional ao titular por telefone.
ASSISTÊNCIA FITNESS	-	-	Disponibiliza assistência “personal fitness” ao titular por telefone.
ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA	-	-	Disponibiliza apoio psicológico ao titular por telefone ou videochamada, priorizando a saúde mental.
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	-	-	Disponibiliza orientação jurídica on-line ao titular (chat ou parecer).
CLUBE DE VANTAGENS	-	-	Rede nacional de descontos.

COBERTURAS SECURITÁRIAS PARA OS TRABALHADORES

BENEFÍCIOS	VALOR	DESCRIÇÃO
MORTE ACIDENTAL - MA	R\$ 15.000,00	Morte do segurado em consequência exclusiva de acidente pessoal coberto, exceto se decorrente de riscos excluídos.
DIÁRIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ACIDENTE - DIHA	Até 30 diárias de	Em caso de hospitalização causada exclusivamente por acidente pessoal coberto, exceto se decorrente de riscos excluídos.
4 SORTEIOS MENSAIS (SÉRIE FECHADA)	R\$ 200,00 cada R\$ 500,00	Valores líquidos de Imposto de Renda.

ASSISTÊNCIAS PARA AS EMPRESAS

BENEFÍCIOS	VALOR	PARCELAS	DESCRIÇÃO
------------	-------	----------	-----------

REEMBOLSO DE RESCISÃO	Até R\$ 2.000,00	1	Pagamento de rescisão de empregado com no mínimo sete anos de vínculo empregatício ininterrupto em regime CLT.
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 1.500,00	1	Verba para treinamento em razão da admissão de trabalhador acima de 60 anos ou que tenha deficiência ou estagiário.
LICENÇA-PATERNIDADE	R\$ 600,00	1	Licença do empregado titular.
LICENÇA-MATERNIDADE	R\$ 600,00	1	Licença da empregada titular.
AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE EMPREGADO	R\$ 2.000,00	1	Afastamento do titular por acidente, superior a 30 dias.

ASSISTÊNCIA BEM + RH	-	-	Suporte às empresas no desenvolvimento da saúde emocional dos colaboradores com acompanhamento de profissional especializado através de ferramentas e conteúdos específicos.
----------------------	---	---	--

Assistência Jurídica Empresarial	-	-	Consultoria jurídica para empresas e instituições filantrópicas nas áreas de Direito Civil e Direito do Trabalho, oferece suporte jurídico remoto para sanar dúvidas
----------------------------------	---	---	--

COBERTURA SECURITÁRIA PARA AS EMPRESAS

BENEFÍCIOS	VALOR	DESCRIÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA EM CASO DE MORTE ACIDENTAL	Até R\$ 2.000,00	Reembolso de despesas com pagamento de verbas rescisórias, em consequência exclusiva de morte acidental do segurado, exceto se decorrente de riscos excluídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

I - As entidades signatárias deste instrumento, estabeleceram parceria para contratação do presente seguro de vida com a **Central Clube de Seguros**, especialista de mercado e com diversos diferenciais, que irá realizar a estipulação, gestão e viabilização das apólices de seguro emitidas por intermédio das Companhias Seguradoras, que irão garantir à toda categoria o presente programa.

II - Para que haja o pleno cumprimento da presente cláusula pelo parceiro, o empregador deverá realizar a contratação do seguro através do site <https://centraldosbeneficios.com.br/>, onde constam todas as informações do presente seguro, bem como, quaisquer informações e dúvidas que houver poderão ser resolvidas através dos canais da central de atendimento do parceiro constantes no site e pelos telefones: (31) 3297-5353 e 0800-9410-123.

III - Os empregadores que já oferecerem o seguro previsto nesta cláusula aos seus empregados por meio de outro prestador contratado, ficam suspensos de cumprir a presente convenção desde que comprovem que tal prestador garanta por meio de uma seguradora contratada e registrada na SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS todas as coberturas elencadas na tabela descrita no parágrafo primeiro desta cláusula e desde que tais benefícios

não sejam inferiores e/ou em menor quantidade dos que lá estão elencados e não haja qualquer prejuízo aos empregados.

IV – Os empregadores deverão enviar os documentos de comprovação de contratação do seguro para o e-mail do Sindicato Profissional para análise do cumprimento da presente cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO

I - Após o registro da presente Convenção Coletiva de Trabalho, **aos empregadores será dado um prazo de 30 (trinta) dias corridos para comprovarem o cumprimento da presente cláusula.**

II - Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento pelo empregador, o empregador configurar-se-á inteiramente como responsável pelo pagamento das garantias estabelecidas nesta cláusula, quando da ocorrência de tais eventos, bem como, permanece regularmente responsável pelo descumprimento da presente convenção coletiva de trabalho, assumindo todo o ônus previsto nesta convenção pelo indevido descumprimento.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ALIMENTAÇÃO

Nos dias de trabalho, os empregadores fornecerão alimentação gratuitamente aos empregados.

Parágrafo Único - Ante a sua natureza, o benefício previsto no caput desta cláusula, tem caráter indenizatório, não integrando nos salários para fins trabalhistas ou previdenciários.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE

As empresas que estabeleçam a jornada após o horário de funcionamento das linhas regulares de transporte coletivo proporcionarão transporte aos seus funcionários até sua residência, em condução da empresa.

Auxílio Morte/Funeral

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUXILIO FUNERAL

Em caso de morte do empregado, o empregador pagará aos familiares habilitados, a título de auxílio funeral, 1 (um) Piso da Categoria.

Auxílio Maternidade

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - GESTANTES COMISSIONISTAS

Para pagamento dos salários correspondentes ao período de licença maternidade, ou indenização pela estabilidade, a remuneração a ser observada corresponderá ao valor do salário da empregada, como se estivesse trabalhando.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - EMPREGADA GESTANTE

Será concedida a estabilidade à empregada gestante desde a concepção, até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, sendo vedada à concessão de aviso prévio neste período.

Outros Auxílios

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

As empresas ficam responsáveis pela assistência jurídica que o trabalhador necessitar, quando o mesmo praticar atos em decorrência do contrato de trabalho e/ou prestação de serviço.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades

Normas para Admissão/Contratação

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O contrato de experiência somente terá validade se celebrado com a data de início datilografada e a assinatura do empregado sobre a referida data e anotada a sua celebração na CTPS.

Parágrafo Único - O empregador entregará ao empregado cópia do Contrato de Experiência, mediante recibo no ato da assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO E BANCO DE HORAS

Quando necessário e nos termos da Lei, as empresas poderão fazer contratações por prazo determinado.

Parágrafo Único - BANCO DE HORAS: Às empresas que manifestarem interesse fica assegurada a possibilidade de firmarem Acordos Coletivos de Trabalho com o Sindicato obreiro para a introdução de banco de horas, devendo ser observado para tanto as determinações previstas no art. 611 e seguintes da CLT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - READMISSÃO

Readmitido o empregado no prazo de 01 (um) ano na mesma função que exercia, não será celebrado novo contrato de experiência, desde que cumprido integralmente o anterior.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ANOTAÇÃO DA CTPS

Fica estabelecida a obrigatoriedade da anotação na CTPS, dos salários reajustados e da quantidade de pontos, quando cobrada a taxa de serviço.

Parágrafo Único - A empresa fica obrigada a promover a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado da função que o mesmo exerce.

Desligamento/Demissão

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - RESCISÃO CONTRATUAL

As empresas deverão fornecer obrigatoriamente as vias da quitação da rescisão do contrato de trabalho aos empregados desligados a qualquer título com menos de 01 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo Primeiro - Prazo: Na rescisão contratual ficam os empregadores obrigados:

a) A pagar as verbas rescisórias e dar baixa na CTPS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o desligamento, no caso de cumprimento do aviso ou até 8 (oito) dias contados da data da notificação de dispensa, quando da ausência de aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento;

b) Caso o empregado não tenha comparecido na empresa ou local para homologação neste prazo o empregador comunicará em 24 (vinte e quatro) horas a Entidade operária, ficando a importância relativa à disposição do empregado. Caso o empregador não pagar no prazo acima estipulado, pagará multa estipulada no art. 477 - parágrafo 8º da CLT.

Parágrafo Segundo - Comunicação ao Empregado: Ao empregado despedido, será informado por escrito, dos motivos da dispensa, devendo na comunicação constar o dia, hora e local da homologação da rescisão de contrato de trabalho e pagamento das verbas rescisórias;

Parágrafo Terceiro - Documentos para Homologação da Rescisão: Quando da homologação da rescisão de contrato de trabalho, o empregador deverá apresentar seguintes documentos:

a) 05 (cinco) vias da rescisão de contrato de trabalho;

b) CTPS atualizada;

c) Livro de registro de empregados ou ficha de registro, e,

d) Três últimas guias de recolhimento do FGTS e extrato bimestral.

Parágrafo Quarto - Carta de apresentação: As empresas, quando solicitadas, fornecerão aos seus ex-empregados carta de apresentação ou de referência, desde que demitidos sem justa causa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE JUSTA CAUSA

Ao empregado despedido por justa causa, o empregador deverá entregar declaração do motivo determinante da dispensa, sob pena de ser nula a demissão.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADOS NÃO ALFABETIZADOS

Nos documentos do aviso prévio e termo de quitação de rescisão contratual relativos a empregados com menos de 01 (um) ano de serviço, que não saibam ler nem escrever, a empresa deverá, além da impressão digital ou assinatura, colher a assinatura de duas testemunhas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - HOMOLOGAÇÕES

Assegurar que os trabalhadores fiquem com o direito nas rescisões de contrato de trabalho por tempo indeterminado, em que não houve opção pelo FGTS, de iniciativa ou imotivadas pelo empregador o recebimento de 1/12 (um doze avos) de serviço na empresa mesmo que não complete os doze meses de serviço, desde que não tenha havido o recolhimento pelo DECRETO LEI nº. 66.819/70.

Aviso Prévio

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - AVISO PRÉVIO - PRAZOS

Durante o prazo de aviso prévio dado por qualquer das partes, ficam vedadas alterações nas condições de trabalho, inclusive transferência de local de trabalho, horário ou qualquer outra alteração, sob a pena de rescisão imediata no contrato, respondendo o empregador pelo restante do aviso prévio e verbas rescisórias.

Parágrafo Único - No início do período do Aviso Prévio o empregado poderá optar pela redução de 2 (duas) horas no começo ou final da jornada de trabalho, ou pela redução em 7 (sete) dias do período de cumprimento do Aviso Prévio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO

O aviso prévio, quanto aplicável, deve observar o disposto na Lei nº 12.506/2011

Mão-de-Obra Temporária/Terceirização

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - VEDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS

Convenciona as partes que ficam vedadas às empresas a contratação de mão de obra terceirizada; por cooperativa e trabalhadores autônomos na área representada pelas entidades signatárias do presente acordo.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - FORNECIMENTO DE ASSENTOS

Haverá assentos para os empregados nos locais de trabalho, para que possam ser utilizados nas pausas verificadas na atividade e nos intervalos de atendimento a clientes.

Estabilidade Serviço Militar

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - SERVIÇO MILITAR

Fica assegurada estabilidade provisória ao empregado convocado para o serviço militar a partir da efetiva convocação até 90 (noventa) dias após a baixa ou desincorporação.

Estabilidade Aposentadoria

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA

O empregado que conte com mais de 5 (cinco) anos de trabalho na mesma empresa e esteja com 12 (doze) meses faltando para sua aposentadoria, só poderá ser demitido por justa causa ou por extinção da empresa.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Compensação de Jornada

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - COMPENSAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO

Fica estabelecida a possibilidade das empresas abrangidas pelos Sindicatos signatários celebrarem acordos com os seus empregados, visando compensação ou prorrogação da jornada de trabalho, desde que seja respeitado o limite semanal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, e o limite diário de 10 (dez) horas. Dentro desses parâmetros não haverá pagamento de adicionais pelas horas suplementares prestadas visando apenas à compensação da jornada semanal, nos termos do art. 235-C, parágrafo 1º e 6º da CLT.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - INTERVALO INTRAJORNADA

As empresas poderão firmar acordo coletivo de Trabalho com o sindicato profissional, para prorrogação do intervalo intrajornada em até o limite máximo de 5 (cinco) horas, respeitado o intervalo mínimo de 11 horas do intervalo entre – jornadas, e 35 horas quando do repouso semanal, para os empregados que laboram em cozinhas, copas e restaurantes.

Intervalos para Descanso

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - HORÁRIO DE DESCANSO

Havendo condições adequadas, as empresas permitirão que seus empregados permaneçam no recinto de trabalho, para gozo de intervalo para descanso (artigo 71 da CLT). Tal situação, se efetivada, não ensejará trabalho extraordinário ou remuneração extraordinária, desde que o empregado não desempenhe a função no horário de descanso.

Descanso Semanal

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

Fica estabelecido que o descanso recaia pelo menos uma vez por mês em domingo.

Controle da Jornada

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - CONTROLE DE JORNADA

deverão adotar o controle de jornada em conformidade com o Inciso “b) ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos, a critério do empregador” do Artigo 2º da Lei 13.103/2015.

Faltas

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - FALTAS NÃO-JUSTIFICADAS

O empregado que faltar ao serviço sem motivo justificado sofrerá o desconto em seu salário do dia não-trabalhado e do repouso semanal remunerado correspondente.

Parágrafo Único - serão consideradas ausências legais, portanto, remuneradas, as seguintes situações e períodos:

- a) 5 (cinco) dias, por motivo de casamento;
- b) 3 (três) dias, no caso de falecimento do cônjuge, descendente ou ascendente direto;
- c) 2 (dois) dias, no caso de necessidade de internamento hospitalar de cônjuge ou filhos, devendo ser comprovado documentalmente;
- d) serão abonadas as faltas do empregado vestibulando, desde que comprovadamente decorrerem da prestação de exames;
- e) 5 (cinco) dias no caso de nascimento de filho (licença paternidade).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ABONOS DE FALTAS PARA LEVAR FILHO AO MÉDICO

Fica assegurado a (o) empregada (o), ausência remunerada de 1 (um) dia por semestre a empregada (o), para levar filho menor ao médico, comprovada por atestado médico, a ser apresentada nos dias subsequentes a ausência.

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - ESTUDANTE

ESTUDANTE: Fica vedada a alteração do horário de trabalho do empregado estudante, salvo se o novo horário não coincidir com o horário escolar, salvo se estes expressarem o seu interesse pela citada prorrogação.

Parágrafo Primeiro - Fica assegurado aos trabalhadores em fase de prestação de exame vestibular, abono de faltas ao trabalho nos dias respectivos, com a devida notificação ao empregador com antecedência de 7 (sete) dias e posterior comprovação. Art. 473 CLT.

Parágrafo Segundo - O período das férias do empregado estudante coincidirá, preferencialmente, com o de suas férias escolares.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - AMAMENTAÇÃO

É garantido às mulheres no período de amamentação o recebimento do salário sem prestação de serviço quando o empregador não cumprir com as determinações dos parágrafos 1º e 2º do artigo 389 da CLT.

Outras disposições sobre jornada

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - ESCALAS DE REVEZAMENTO:

Os estabelecimentos que funcionam aos domingos e feriados deverão colocar no quadro de aviso à escala de revezamento, com as correspondentes folgas, com antecedência mínima de 04 (quatro) dias do início das mesmas.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - TRABALHO EM FERIADOS

Os dias de trabalho em feriados poderão ser compensados com folgas em dias úteis, a serem concedidas no prazo máximo de 7 (sete) dias seguintes ao feriado trabalhado.

Férias e Licenças

Duração e Concessão de Férias

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - FÉRIAS COMUNICAÇÃO

As empresas comunicarão aos empregados a data de início das férias por escrito, mediante recibo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - INÍCIO DO PERÍODO DE GOZO

O início das férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com sábados, domingos e feriados, ou dia de compensação do repouso semanal.

Remuneração de Férias

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Na cessação do contrato de trabalho, mesmo o empregado com menos de 12 (doze) meses de serviço, terá direito a remuneração das férias proporcionais, na base de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - PAGAMENTO DE FÉRIAS

As férias serão pagas com abono, independentemente de serem gozadas ou indenizadas.

Parágrafo Único - as empresas que não efetuarem o pagamento das férias no prazo previsto no presente instrumento ficam obrigadas ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) do piso salarial da função ocupada pelo empregado pelo período de atraso.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Condições de Ambiente de Trabalho

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - SEGURANÇA DA EMPREGADA

As mulheres não poderão ser incumbidas da limpeza externa das janelas dos prédios, exceto das existentes no andar térreo e daquelas que possam ser alcançadas através de dispositivos apropriados, sem necessidade de andaimes ou escadas.

Uniforme

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - UNIFORMES

Quando houver obrigatoriedade do uso de uniformes que identifique a empresa, tais como: cor, modelo ou logotipo, esta fornecerá, gratuitamente, ficando os empregados responsáveis pela conservação dos mesmos.

Parágrafo Único - Nos locais de trabalho onde for exigido o uso de uniformes, o empregador se obriga a manter o local apropriado para servir como vestiário, o qual deverá possuir armários e assentos.

Exames Médicos

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - EXAMES MÉDICOS

Os exames médicos realizados quando da admissão, demissão e outros momentos determinados por lei, deverão ser custeados pelos empregadores.

Parágrafo Único - Os exames médicos pré-demissionais, deverão ser apresentados pelo empregador perante a entidade sindical no ato da homologação.

Primeiros Socorros

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - PRIMEIROS SOCORROS

As empresas manterão nos locais de serviço, estojo contendo medicamentos necessários de primeiros socorros.

Parágrafo Único - Obriga-se o empregador a transportar o empregado (a), com urgência, para local apropriado, em caso de acidente, mal súbito ou parto, desde que ocorram no local de trabalho ou em consequência deste.

Relações Sindicais

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - LICENÇA AUTORIZADA AOS DIRIGENTES SINDICAIS

Os empregadores considerarão como de efetivo serviço, para 2 (dois) empregados, até 2 (dois) dias por ano, a ausência para exercício de mandato sindical, mediante aviso prévio do Sindicato Profissional, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência.

Parágrafo Único - O sindicato dos empregados comunicará por escrito à entidade sindical patronal, alterações em sua diretoria. O mesmo procedimento deverá ser observado pelo sindicato patronal em relação à entidade profissional.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - MENSALIDADES SINDICAIS

Em atenção ao que preceitua o art. 545 da CLT, as empresas descontarão de seus empregados as mensalidades devidas à entidade sindical, desde que autorizados por escrito individualmente. Os descontos serão efetuados em folha de pagamento cujo recolhimento deverá ser efetuado pelo empregador até o dia 10 (dez) subsequente ao mês de referência do desconto.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - DESCONTO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES

Os empregadores deverão proceder aos descontos das contribuições legais devidas pelos empregados nos prazos informados em guias de recolhimentos, sob as penas da aplicação do Art. 600 da CLT em caso de desatendimento. Prazo para oposição ao desconto pelos empregados será dado publicidade pela imprensa escrita.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS TRAB. AO SINDICATO PROFISSIONAL

Todos os trabalhadores beneficiados por este instrumento normativo, aprovado mediante autorização das assembleias gerais extraordinárias das entidades profissionais, realizada nos dias 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme convocação do Presidente do **SINTROPAB** através de edital publicado no Jornal “Jornal de Beltrão, edição 8.080, página 1A do dia 07 de novembro de 2024”. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, letra “E” do Artigo 29 de seu estatuto social; e dia 21 de novembro a 06 de dezembro de 2024, conforme convocação do Presidente do **SINTRODOV** através de edital publicado no Jornal “Jornal de Beltrão, edição 8.086, do dia 19 de novembro de 2024, página 7A”. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, letra “E” do Artigo 29 de seu estatuto social; e dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de novembro de 2024 e 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme convocação do Presidente do **SITROFAB** através de edital publicado no Jornal “Jornal de Beltrão, edição 8.083, do dia 12 novembro de 2023, página 9”. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, do Artigo 29 de seu estatuto social, contribuirão com valor a título de Contribuição Assistencial, nos termos do Artigo 513 da CLT, “e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias” e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, na CERTIDÃO DE JULGAMENTO do Embargo de Declaração. No Recurso Extraordinário com Agravo 1.018.459. Relator Ministro Gilmar Mendes, a seguir transcrita: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme o descrito no caput, ficam as empresas obrigadas a descontar de 1 (um dia) de salário básico de cada trabalhador, no mês de julho de 2025, conforme aprovado em assembleia geral da categoria profissional descrita no caput, recolhendo o total descontado em conta bancária do sindicato profissional, até o dia 12 do mês posterior ao desconto através de guia por este fornecida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido o direito de oposição dos trabalhadores não associados representados pelo **SINTRODOV**, na forma da a seguir transcrita: “Para exercer o direito de oposição, o trabalhador deverá apresentar, no sindicato, carta escrita de próprio punho, no prazo de 10 dias antes do primeiro desconto, após o depósito do instrumento coletivo de trabalho na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Paraná, e divulgação do referido instrumento pelo sindicato profissional. Havendo recusa do sindicato em receber a carta de oposição, essa poderá ser remetida pelo correio, com aviso de recebimento”.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica estabelecido o direito de oposição por parte dos empregados integrantes da categoria profissional beneficiados por este instrumento coletivo não filiados ao SINTROPAB e SITROFAB, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”.

PARÁGRAFO QUARTO: O exercício do direito de oposição deverá dar-se no prazo de 10 dias, após o respectivo registro no Sistema Mediador do MTE.

I - O direito de oposição ao desconto deve ser manifestado diretamente ao sindicato laboral através de manifestação individual manuscrita de próprio punho, que deverá ser apresentada pelo próprio trabalhador na Sede do SINTROPAB.

II - Nas localidades em que o **SINTROPAB** possua sede e/ou sub sede: Pato Branco, Rua Paraná, 502, Centro, Horário de atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 18h00min; Palmas, Av. Coronel José Osório, 646, Centro, Horário de atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 11h45min e das 13h30min às 17h45min. Nas localidades em que o **SITROFAB** possua sede e/ou sub sedes: - Francisco Beltrão, Rua Pernambuco, 111, Centro – Fone 46 3055-1142, horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 7h30min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min; - Ampére, junto a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ampére – Rua Brasília, 726, Centro, horário de atendimento todas as terças-feiras das 13h00min às 17h00min; - Barracão, no Terminal Rodoviário de Barracão, na Avenida Arnaldo Busato, 376, horário de atendimento todas as terças-feiras das 08h00min às 12h00min; - Santo Antônio do Sudoeste, junto a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio do Sudoeste – Rua Rui Barbosa, 750, horário de atendimento todas as quartas-feiras das 08h00min às 12h00min.

III - É vedado aos empregadores e seus prepostos, assim considerados os departamentos de recursos humanos, gerentes e chefias, adotar quaisquer procedimentos visando a indução dos empregados a oposição, sob pena de caracterização ato antissindical passível das medidas cabíveis, conforme Orientação nº 13 da CONALIS, aprovada na XXXII Reunião Nacional da CONALIS em 27 de abril de 2021, na qual dispõe que: “O ato ou fato de o empregador ou de terceiro de coagir, estimular ,auxiliar e/ou induzir o trabalhador a se opor ou resistir ao desconto de contribuições sindicais legais, normativas ou negociadas, ou de qualquer outra espécie, constitui, em tese, ato ou conduta antissindical, podendo implicar atuação do Ministério Público do Trabalho”.

PARÁGRAFO QUINTO: Quaisquer divergências, esclarecimentos ou dúvidas deverão ser tratados diretamente com o sindicato profissional, que assume toda e qualquer responsabilidade em relação à cláusula.

PARÁGRAFO SEXTO: Aos admitidos após maio de 2025, caberá as empresas procederem desconto referido no Parágrafo Primeiro no primeiro mês de vigência do contrato de trabalho, no valor correspondente a 01 (um) dia de salário básico, remetendo a Entidade Sindical de Trabalhadores respectiva de sua base, até (cinco) dias após a data do primeiro pagamento salarial.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Os trabalhadores que não fizerem oposição e contribuam com pagamento da Contribuição Assistencial, poderão usufruir dos convênios com descontos mantidos pelo Sindicato Profissional, tais como, consultas Médicas de várias especialidades, Clínicas Odontológicas, Laboratórios de várias especialidades inclusive para os Exames Toxicológicos previsto na legislação de trânsito, Autoescola, Farmácias e diversas empresas do Comércio em Geral, para usufruir desses benefícios, deverão comparecer nas Sedes ou Sub Sedes do **SINTROPAB** e do **SITROFAB**, munidos do holerite de pagamento que comprove o desconto da Contribuição Assistencial, para se cadastrar com o nome completo e número de CPF para ter direito aos convênios.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL

Com finalidade específica de ampliar os serviços assistenciais aos seus contribuintes a Contribuição Assistencial Empresarial é uma taxa prevista em lei, incluída na Convenção Coletiva de Trabalho, destinada a custear despesas inerentes às negociações coletivas em

favor do Sindicato Empresarial dos Hotéis, Bares, Restaurantes, Condomínios e Similares do Sudoeste do Estado do Paraná -SHBRS, CNPJ n. 80.872.310/0001-35, pelas empresas representadas e condomínios, na qualidade de representados contribuintes;

Categorias abrangidas: Hotéis, Restaurantes, Bares, Motéis, Hospedarias, Churrascarias, Lanchonetes, Café, Sorveterias, Casas de Chá, Buffet, Pizzarias, Marmitarias e Condomínios;

Valores/Importâncias:

R\$ 300,00 (trezentos reais), a ser paga por todos os integrantes da categoria econômica filiada e não filiados;

R\$ 200,00 (duzentos reais), para associados (mensais) do sindicato, e empresas que NÃO possuem empregados;

O pagamento poderá ser efetuado até o dia 31 de AGOSTO de 2025 através dos seguintes canais:

- Pix bancário no CNPJ 80872310000135 e envio do comprovante;
- Transferência bancária, Banco 756-0 - Sicoob, Agência: 4390-7 , CC: 25168-2
- Boleto Bancário emitido pela entidade com vencimento em 31 de AGOSTO de 2025,

PARAGRAFO PRIMEIRO: A contribuição é extensiva a toda a categoria representada e por força da letra “e”, do artigo 513, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na decisão do Supremo Tribunal Federal, na CERTIDÃO DE JULGAMENTO do Embargo de Declaração com repercussão geral reconhecida (Tema 935), no Agravo no Recurso Extraordinário (ARE) 1018459. Relator Ministro Gilmar Mendes, em favor do Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares, Condomínios e Similares do Sudoeste do Paraná (SHBRS)

PARAGRAFO SEGUNDO: Será obrigatório o envio de cópia da segunda via da guia de recolhimento da taxa de Reversão Patronal Empresarial à entidade Sindical até 30 (trinta) dias após o vencimento para a comprovação do cumprimento da Cláusula. Frisamos que a Reversão Patronal é obrigatória e devida integralmente pela empresa por disposição de lei.

PARAGRAFO TERCEIRO: Orientamos os mesmos que estejam em situação irregular com as referidas guias que efetuem pagamento destes, pois o não pagamento dentro do prazo sujeitará o inadimplente à multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o total devido na data do pagamento e acrescido de juros na razão de 12% (doze por cento) ao ano.

PARAGRAFO QUARTO: Direito de Oposição: As empresas poderão se opor ao pagamento da Contribuição Assistencial Patronal, através do e-mail shbrs.sud.pr@gmail.com, em até 10 (dez) dias corridos, após o registro desta Convenção Coletiva de Trabalho no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego.

PARAGRAFO QUINTO: As contabilidades/contadores do Sudoeste do Paraná, atualizarão suas empresas aos quais prestam serviços, e a entidade realiza o envio de boleto próprio aos canais ou e-mail informados/cadastrados, repassado na atualização.

PARAGRÁFO SEXTO: As empresas das categorias representadas por esta entidade, que optarem pelo **associativismo**, na qualidade de representantes associados, estabelecido com base no art. 513, da CLT, onde a organização sindical trabalha para fins de estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos ou profissionais de toda a classe representada, devem entrar em contato com o SHBRS e através do site <https://shbrs.sudoestepr.com.br> ou dos portais disponíveis.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - EMPRESAS QUE EXPLORAM COMÉRCIO DE EVENTOS

Por ocasião de exploração do comércio do ramo em eventos esporádicos, os empregadores que não forem sediados na base e/ou contribuintes dos sindicatos signatários ficam obrigados a recolher a taxa de Custeio Confederativo tanto patronal como dos empregados, aos respectivos sindicatos, na proporção de 6 (seis) meses de contribuição normal, referentes à no mínimo 10 (dez) empregados, em guias próprias e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - FUNDO ASSISTENCIAL E SEGURO DE VIDA

Considerando que as cláusulas econômicas constantes da Convenção Coletiva de Trabalho anterior a este instrumento foram mantidas e majoradas com os índices de reajustamento salarial baseados na inflação periódica da data base em favor de todos os trabalhadores abrangidos, associados ou não do sindicato profissional, consubstanciando-se em condições mais favoráveis aos trabalhadores, considerando o conjunto das cláusulas em sua globalidade, que configuram uma evolução perante a realidade do mundo do trabalho, legitimando assim que durante a vigência do presente instrumento normativo, a empresa contribuirá mensalmente, com o equivalente **2% (dois por cento)**, do salário - base de todos os respectivos empregados, associados ou não associados ao sindicato, em favor dos sindicatos, tendo-se em conta a base territorial própria dos mesmos, de acordo com o local onde os empregados prestarem os serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada nas assembleias geral da categoria profissional realizada pelo **SINTROPAB** nos dias 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, além de ser comunicada através de edital e de boletim específico a todos os trabalhadores. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, alínea “E” do Artigo 29 de seu estatuto social, pelo **SINTRODOV** nos dias 21 de novembro de 2024 a 06 de dezembro de 2024, além de ser comunicada através de edital e de boletim específico a todos os trabalhadores. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, letra “E” do Artigo 29 de seu estatuto social. E pelo **SITROFAB** nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de novembro de 2024 e 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2024, além de ser comunicada através de edital e de boletim específico a todos os trabalhadores. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, de seu estatuto social. Com respaldo no TAC Nº 205/2016, firmado 30 de março de 2016, com a Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, e na orientação CONALIS n. 08, aprovada na XXXI Reunião Nacional da Conalis em 18 de novembro de 2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos serão arrecadados mediante cobrança bancária e movimentados através da conta corrente específica e exclusiva da entidade sindical profissional, sendo a arrecadação e aplicação desses recursos devidamente contabilizados e submetidos a análise e aprovação do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral de Prestação de Contas da

entidade e com publicação obrigatória do balanço geral contábil em jornal de circulação na base territorial do sindicato profissional.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Todos os recursos arrecadados com base nesta cláusula serão aplicados na formação profissional dos membros da categoria, manutenção da estrutura operacional, em serviços assistenciais da entidade sindical profissional e na fiscalização, implementação e defesa dos direitos da categoria, ficando vedado o uso deste recurso para pagamento de salários outras formas de remuneração (diárias, jetons), para dirigentes sindicais.

PARÁGRAFO QUARTO: Em observância ao artigo 8º da Constituição Federal que garante liberdade e autonomia sindical e à Convenção 98 da OIT, nenhuma interferência ou intervenção de sindicatos patronais e das empresas serão admitidas nas deliberações e serviços das entidades sindicais profissionais, assim como na aplicação dos referidos recursos financeiros originados desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO: O sindicato profissional encaminhará com a necessária antecedência a ficha de compensação bancária destinada ao recolhimento referido na cláusula, cabendo à empresa proceder ao recolhimento e remeter a relação de empregados associados e não associados do sindicato que originou o valor recolhido, os recolhimentos serão feitos até o dia 10 (dez) posterior à data do pagamento do salário mensal, com detalhamento do nome, função e salário base respectivo de cada empregado, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo da atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO: O Sindicato Profissional fica obrigado a manter apólice coletiva de seguro, em favor de seus representados, garantindo o mínimo previsto no inciso **V** da alínea **c)** do artigo 2º da lei 13.103/2015. Cobertura esta que será somente para os empregados da empresa que efetuar o recolhimento no prazo e na forma acima estabelecida. A empresa enviará mensalmente e diretamente ao Sindicato Profissional, juntamente com cópia da guia comprovando o recolhimento do Fundo Assistencial, a relação dos trabalhadores abrangidos, contendo o nome completo, data de nascimento, função específica da categoria e nºs. do CPF e RG com data de expedição e órgão expedidor. Fica obrigado o Sindicato Profissional a manter em sigilo as informações, não repassar a terceiros e se compromete a tratar os dados fornecidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A vigência do seguro de vida será contada a partir de 60 (sessenta) dias após a comunicação e recolhimento ao sindicato profissional, ocorrendo o evento dentro do período de carência de 60 (sessenta) dias não caberá qualquer responsabilidade ao sindicato profissional ou a empresa.

PARÁGRAFO OITAVO: A empresa que não cumprir o acima estabelecido, será responsabilizada ao pagamento dos valores ali estabelecidos em caso de sinistros, sem isenção dos valores devidos ao Sindicato Profissional.

Outras disposições sobre representação e organização

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

Ficam deferidos às entidades convenientes poderes para ajuizar ação de cumprimento, na qualidade de substituto processual. Fica aqui autorizada a Entidade a representar em ações de cumprimento, todos os componentes da categoria, independente de outorga de procuração.

Disposições Gerais

Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - EMPRESAS - ATIVIDADES

A empresa que exercer mais de uma atividade econômica e que, dentre elas exista alguma relacionada nesta convenção, ficarão obrigado a cumprir todas as cláusulas do presente instrumento coletivo.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - DIVULGAÇÃO DA CCT

As empresas ficam obrigadas a manter em quadro de edital, uma cópia da convenção coletiva em vigor.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - CARTILHA EXPLICATIVA

Estabelece-se a criação de uma cartilha explicativa, impressa em gráfica, contendo, resumo e explicações da CCT aos empregados, empregadores e contadores, com custo dividido entre as entidades acordantes e distribuída pelo Sindicato dos Empregados.

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas, fica instituída multa equivalente ao maior piso devido à categoria, que reverterá em favor do prejudicado, seja o empregado, seja o

empregador, seja as entidades sindicais convenientes. Tal penalidade caberá por infração cometida.

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA - PROCESSO DE PRORROGAÇÃO E/OU REVISÃO

Os Entendimentos com vistas à celebração de nova Convenção Coletiva de Trabalho para o próximo período de 1º de Maio de 2025 à 30 de Abril de 2027, para as cláusulas sociais, e de 1º de Maio de 2025 à 30 de Abril de 2026, para as cláusulas econômicas acima fixadas, deverão ser iniciados 60 (Sessenta) dias antes do término da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A PREVIDÊNCIA

Os empregadores deverão preencher os formulários exigidos pela Previdência Social para concessão de benefícios aos empregados no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Outras Disposições

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA - CÓPIAS DE DOCUMENTOS

Os empregadores fornecerão aos seus empregados cópias de todos os documentos por ele assinados, mediante recibo.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUARTA - INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Considerando os termos do artigo 93 da Lei nº 8.213/91, que pressupõe o envolvimento e a efetiva participação da sociedade civil, em particular dos sindicatos, para que, em conjunto com a ação governamental, desenvolva a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, seja feita com respeito e dignidade, estabelecem os convenientes, que as empresas comprometem-se a desenvolver campanhas com o objetivo de combater a discriminação, e pela

qualidade da inclusão no mundo do trabalho das pessoas com deficiência, voltadas para seus funcionários, clientes e sociedade em geral.

Parágrafo Único - No que se referem à contratação, os empregadores ficam obrigados a preencher de até 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na proporção estabelecida na forma da Lei nº 8.213/91, reservando postos de trabalho a portadores de deficiência nos seguintes percentuais: até 50 empregados, 2%; de 51 a 100 empregados, 3%; de 101 a 300 empregados, 4%; de 300 empregados em diante, até 5% (cinco por cento).

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUINTA - REVOGAÇÃO

Em face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada entre as partes, com vigor de 01.05.2025 à 30/04/2027, fica expressamente revogada a Convenção Coletiva de Trabalho anterior vigente de 01/05/2024 à 30/04/2026, devidamente registrada sob o nº PR002905/2024, em 31/07/2024, pela MR039369/2024, e Processo 13068.205660/2024-28, no Sistema Mediador do MTE.

}

FERNANDO LUNARDI

Presidente

SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL,
TRAB.TRANSP. ROD. PBCO

VICENTE DIAS

Presidente

SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO

ALCIR ANTONIO GANASSINI

Presidente

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E
EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS -
SINTRODOV

KAUE FELIPE CICHOCKI

Presidente

SINDICATO DOS HOTEIS, BARES, RESTAURANTES E SIMILARES DO SUD

ANEXOS
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE PATO BRANCO

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO II - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 01 DE
05**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO III - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 02 DE
05**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO IV - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 03 DE
05**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO V - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 04 DE
05**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO VI - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 05 DE
05**

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO VII - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE DOIS VIZINHOS

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.